



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione VII

Così composta:

dr Franco Petrolati Presidente rel.

dr sa Assunta Marini Consigliere

dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3510/2019 r.g. vertente

tra

Parte_1 , difesa dagli avv. Floriano Guerra e Generoso Petrillo

APPELLANTE

e

CP_1 , difeso dall'avv. Nicola Nanni

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data .24.4.2024.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel 2014 *Parte_1* proprietaria di unità immobiliare in Roma, via S. Maria Capua Vetere 114, contesta al fratello *CP_1* , proprietario di appartamento e magazzino

al piano sottostante, la realizzazione di talune innovazioni sulle parti comuni: sull'area esterna all'edificio (part.392, sub 508) un garage e due muri determinanti due corti esclusive, due accessi sul muro di cinta esterno, una porta di accesso al rispettivo soppalco-magazzino, un bagno nel sottoscala; insta, quindi, per la riduzione in pristino ed il pagamento dell'indennità di occupazione.

CP_1 esclude l'illiceità delle dedotte innovazioni ed eccepisce, altresì, l'usucapione della proprietà della porzione di corte annessa al proprio magazzino, del soppalco e del bagno.

Il Tribunale, all'esito di prove per testi e c.t.u. respinge le domande.

Argomenta, al riguardo, che nel dicembre 1983, quando la nuda proprietà dei quattro magazzini fu donata dall'originario costruttore, *Controparte_2* a ciascuno dei quattro figli, la corte esterna era stata già frazionata di fatto in porzioni collegate in via esclusiva ai singoli magazzini, divenendone pertinenze; il bagno era parimenti già esistente all'epoca della donazione e, come tale, inglobato nel magazzino o, comunque, è stato posseduto da oltre venti anni ai fini dell'eccepita usucapione della proprietà; la porta di accesso al soppalco al piano mezzano rientra nel diritto di uso della parete condominiale ai sensi dell'art.1102 c.c..

Avverso la predetta sentenza *Parte_1* propone appello concludendo per l'accoglimento delle domande svolte previa eventuale ammissione delle prove già articolate in primo grado.

Al riguardo deduce, pur senza articolare distinti motivi, che: la corte esterna al fabbricato non era compresa nelle donazioni della nuda proprietà dei magazzini, non essendo all'epoca neppure censita e, quindi, neppure menzionata negli atti di donazione; era rimasta, pertanto, nella proprietà di *Controparte_2* e, alla sua morte, è divenuta parte comune tra gli eredi; la situazione di fatto esistente all'epoca delle donazioni ai figli è stata erroneamente accertata dal tribunale sulla base di deposizioni generiche rese da testi inattendibili ed inammissibili in ragione, in particolare, dell'interesse di *CP_3* e del geom. *CP_4* ad escludere eventuali rispettive responsabilità; la porta di accesso al

soppalco, al piano mezzano, comporta la condivisione delle scale condominiali con i clienti dell'attività commerciale svolta nel magazzino.

Si costituisce *CP_1* contestando la fondatezza del gravame.

La Corte così ragiona.

E' da richiamare quanto già accertato da questa Corte nella sentenza n. 2226/2024, emessa nel giudizio promosso da *Parte_1* nei confronti dell'altro fratello *CP_2*, con riguardo alla situazione di fatto esistente all'epoca – dicembre 1983 – nella quale i quattro figli di *Controparte_2* hanno ricevuto in donazione la nuda proprietà dei magazzini.

I testi escussi hanno univocamente riferito che alla data delle donazioni la corte esterna era stata di fatto già frazionata in modo che ogni magazzino avesse una sua propria esclusiva corte, con ingressi esclusivi sia sul muro esterno sia sul perimetro dell'edificio.

Il c.t.u. ha, inoltre, accertato che sia il muro di cinta esterno sia i due contestati muri interni sono coevi alla originaria edificazione del fabbricato (relazione ing. *Per_1* pag. 14)

I confini di tali magazzini, così come richiamati nelle donazioni, prevedono un espresso riferimento non già alla corte esterna bensì direttamente alle vie e porzioni esterne all'area in cui sorge ciascun magazzino con la rispettiva corte (via S. Maria Capua Vetere per la donazione ad *CP_1* via privata e le part.lle 375 e 374 per quella a *Parte_1*).

E', quindi, da ritenersi che gli atti di donazione del 1983 abbiano compreso, quanto ai magazzini, anche le rispettive corti, in conformità al frazionamento di fatto già realizzato e riflesso nella indicazione dei confini.

In ogni caso tale palese frazionamento risale ad oltre venti anni rispetto alla domanda introduttiva del presente giudizio (nel 2014) e, quindi, in difetto di eventi

interruttivi *medio tempore*, è maturata l'usucapione della proprietà esclusiva, invocata in via di eccezione, che è ammissibile anche in favore del nudo proprietario in costanza di usufrutto (successivamente cessato con la morte del padre CP_2 nel 2011), essendo l'usufruttuario mero detentore rispetto al nudo proprietario (Cass. 10 gennaio 2011 n. 355).

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per la realizzazione del bagno nel sottoscala, che parimenti i testi escussi fanno risalire ad epoca anteriore alle donazioni.

Le censure mosse alla ammissibilità ed alla attendibilità dei testi sono nel presente gravame del tutto generiche ed apodittiche, in particolare per quanto concerne il presunto interesse da far valere in giudizio ex art.246 c.p.c.; il richiamo, poi, alle istanze istruttorie formulate in primo grado – e non ammesse - è operato senza alcuna specifica argomentazione in ordine al loro contenuto ed alla rilevanza ai fini della postulata riforma della sentenza del Tribunale.

Non trova, poi, alcun riscontro obiettivo la prospettata diminuita funzionalità delle scale a causa della nuova apertura al piano mezzano per accedere al soppalco.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:

- respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 7892/2019;

- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore di CP_1 [...] liquidate in € 4400,00 per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge,

- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater*, dpr n. 115/2002

Roma, 18.6.2024

IL PRESIDENTE est.

